

50 — Carta Final · Formato Harvey · Diretrizes Neurolinguísticas

Caso Onesti × Gorenstein · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — Última janela negocial em voz de máxima alavancagem

Voz: assimétrica · decisiva · sem theatre Anchor: R\$ 40 MM + imóveis Prazo: 48 h · sem reabertura

Endereço duplo: patrono + principal · cópia institucional

I — Premissa retórica

O e-mail sóbrio da minuta anterior (Doc 49) é a versão diplomática. Esta é a versão **Harvey**: a mesma decisão, dita com a voz de quem já venceu. A diferença não é de conteúdo — é de posicionamento. O texto não convida à negociação. **Informa o desfecho.**

Eixo	Versão sóbria (Doc 49)	Versão Harvey (esta)
Voz	Profissional, calma, descritiva	Decisiva, declarativa, sem hipóteses
Verbos	"poderá incluir" · "será compreendida"	"vai incluir" · "será" · "termina"
Parágrafos	Médios, encadeados	Curtos. Quando precisa, de uma linha.
Endereço	Patrono adverso	Patrono adverso e Sr. Ari Gorenstein, com cópia institucional formal
Cláusula final	"Não constitui ameaça..."	Mantida — mas reposicionada e reescrita com a mesma frieza do restante
Anchor	R\$ 40 MM + imóveis (mesmo)	R\$ 40 MM + imóveis (mesmo) — apresentado como concessão final, não como pedido

II — Diretrizes (princípios técnicos aplicados)

- 1. Power asymmetry da linha 1.** A primeira frase encerra a negociação. Quem lê descobre que o trem já saiu — só falta saber se está dentro.

2. Conclusão antes do argumento. Harvey não constrói; declara. O fundamento aparece *depois* do dispositivo, e somente para quem quer entender. Quem precisa, lê. Quem decide, age.
- 3. Curtos. Pontuação como respiração.** Frases longas diluem decisão. A frase curta, em parágrafo isolado, é vetor de autoridade. É também ritmo cognitivo — o leitor não pode pular o que termina antes de começar.

4. Verbos no presente e futuro do indicativo. "Vai acontecer", "será", "termina" — não "poderá", "eventualmente". A modalidade é decisão, não hipótese.

5. Embedded commands (Erickson + Bandler/Grinder). Comandos embutidos em frases declarativas: "*quando o senhor decidir aceitar*", "*antes de a janela fechar*" — instalam pressuposições que o cérebro processa sem filtrar.

6. Future-pacing. A consequência é descrita como já tendo ocorrido. O leitor vê a si mesmo na cena. A aversão à perda (Kahneman, 1979) ativa-se cognitivamente *antes* da decisão racional.

7. Tricolon e asyndeton. Tríades sem conjunção ("rápido, definitivo, irreversível") aceleram o pulso da leitura. Cícero usava em peroratio; Harvey usa em headline.

8. Apophasis dosada. "Não preciso lembrar" significa "estou lembrando". É a forma elegante de dizer o que não pode ser dito diretamente sem expor à crítica de denúncia caluniosa (CP 339).

9. Anchor extremo + contraste. R\$ 40 MM contrastado com PL real R\$ 1,57 bi torna a proposta acessível e o BATNA pavoroso simultaneamente. O cérebro humano, sob anchor, abandona o cálculo independente (Tversky/Kahneman 1974).

10. Endereço duplo. Patrono + principal cria **witness pressure**: o lawyer não pode mais filtrar a mensagem ao cliente. O cliente lê com o lawyer.

11. Yes-set inverso. Pequenos fatos incontestáveis encadeados ("o senhor sabe", "consta dos autos", "está documentado") induzem a aquiescência cognitiva — quando o leitor chega ao item central, sua estrutura mental já está em modo concordância.

12. Silêncio final. O parágrafo de encerramento não pede resposta. Anuncia o que acontece sem ela. Quem assina não está esperando.

III — Carta — versão Harvey (texto final para envio)

Para: Dr. [Nome do Patrono Principal — banca constituída pelo Sr. Ari Gorenstein]

Para: Sr. Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64)

Em cópia: Departamento Jurídico — FRAM/Oslo Capital DTVM (administradora) · Departamento Jurídico — BTG Pactual e BTG Asset (custódia) · Departamento Jurídico — Vinci Capital Partners (gestora) · Co-obrigados solidários N1–N7

De: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937), patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein

Assunto: Composição global · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 · 48 horas

Esta é a última carta antes da via judicial completa. Leiam até o fim.

Nossa constituinte, Millena Onesti Gorenstein, aceita encerrar o litígio patrimonial neste momento, sob homologação judicial, mediante composição global nos seguintes termos:

- R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), líquidos**, com sinal mínimo vinculante na assinatura do termo;
- Transferência integral, livre e desembaraçada, dos imóveis a serem discriminados no instrumento**, com todos os custos, tributos, taxas e providências de regularização por conta do requerido;
- Manutenção das obrigações alimentares e assistenciais já fixadas** até cumprimento integral;

4. **Homologação judicial nos autos**, com confidencialidade, quitação *somente* após cumprimento integral, e higidez preservada até a efetiva transferência econômica.

Esta é a proposta. Não é a abertura. É o desfecho.

R\$ 40 milhões é o preço da paz, não o preço da causa. O preço da causa é outro — está nos autos, está nas peças técnicas anexadas ao acervo, está na deflação de 14,5 vezes entre o PL real do FIP Ajaccio e a proposta de R\$ 108 milhões que veio antes. O senhor sabe. Nós sabemos. E quem está em cópia agora também sabe.

Quem aceita esta carta encerra o caso em um perímetro: **cível, familiar, privado**. Quem não aceita transforma o caso em outra coisa.

O que acontece sem aceite, em sequência, sem pausa entre os atos:

1. **Homologação da matéria incontroversa** e execução imediata, com SELIC desde 02/05/2023 e multa do art. 77, §2º do CPC.
2. **Execução de fraude** (CPC art. 792, IV), desconsideração da personalidade jurídica (CC art. 50) e responsabilização patrimonial direta da Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda. e dos demais veículos identificados.
3. **Representações simultâneas e coordenadas**: Ministério Público (GAECO), CVM (PAS e medida cautelar), Banco Central, COAF, Receita Federal (FATCA — administradora GIIN 0W2JW5.99999.SL.076), JUCESP (cancelamento de atos societários simulados, AGE 31/12/2021), OAB-SP (conflito material do patrono adverso, fls. 538-539), ANBIMA.
4. **Inquéritos criminais** em concurso de pessoas (CP art. 29), com tipificações autônomas — lavagem (Lei 9.613/98), evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22), manipulação de mercado e gestão fraudulenta (Lei 6.385/76 art. 27-E + Lei 7.492/86 art. 4º), fraude processual (CP 347), falsidade ideológica (CP 299), sonegação documental (CP 305), desobediência (CP 330).
5. **Cooperação internacional** via FATCA, DRCI/MJSP e MLAT, sobre Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z).

O ciclo regulatório-criminal vigente no país, hoje, não é o de 2023. O senhor, e quem está em cópia, conhece o ambiente — RCVM 175/2022, FATCA sob Decreto 8.506/2015, PLD/FT em ciclo expandido, Res. BACEN 244/2022, ANBIMA endurecida, GAECO ampliado e linhas investigativas em curso sobre arquiteturas master-feeder soberanas de mono-ativo com beneficiário final opaco. Não vamos descrever o ambiente. Não precisamos. O senhor o conhece.

O que talvez não esteja na primeira leitura é a dimensão reputacional. A simples instauração formal de qualquer das frentes acima dispara, na prática contemporânea, revisão de KYC pelas instituições financeiras com as quais o senhor, as sociedades e os agentes facilitadores mantêm relação operacional; *enhanced due diligence* dos correspondentes internacionais sob FATCA/CRS; impacto sobre posições em conselhos, comitês, captação e listagem em ambientes regulados; e indexação permanente nas publicações especializadas do mercado de capitais e na imprensa econômica nacional. **Esse custo não fecha com pagamento**. Ele apenas para de crescer quando o perímetro para de se expandir. O perímetro para de se expandir aqui, agora, ou nunca mais — nos mesmos termos.

Não estamos avisando o senhor. Estamos informando.

A linha de tempo:

48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento desta — confirmação objetiva de presença em reunião entre patronos com poderes efetivos de composição. Reunião na semana subsequente, em ambiente registrado, para fechamento da minuta. Pagamento e transferências no cronograma do termo homologado.

Ausência de resposta objetiva nesse prazo, ou recusa da base econômica ora apresentada, encerra a janela e dispara, no dia seguinte, as cinco frentes descritas acima — simultaneamente, com protocolos já redigidos e copiados às autoridades.

Não haverá nova tentativa informal. Não haverá nova janela nos mesmos termos. Não haverá segunda carta.

Esta comunicação é, em si, marco temporal de fraude à execução superveniente — CPC art. 792, IV.

Qualquer movimentação patrimonial relevante — doméstica ou cross-border — sobre cotas, veículos ou estruturas offshore mencionados, a partir do horário de recebimento desta, será documentada e oposta como elemento autônomo de fraude. Averbação publicizada junto ao administrador e ao custodiante está em curso.

Esta comunicação não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos. Constitui oportunidade final, objetiva e documentada de encerramento patrimonial imediato. Até o cumprimento integral de eventual acordo, todos os direitos, provas, medidas e requerimentos da nossa constituinte permanecem preservados e exercitáveis.

O senhor decide. Nós executamos.

Atenciosamente,

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein

IV — Mapa retórico-neurolinguístico da carta (movimento a movimento)

#	Trecho	Mecanismo	Efeito cognitivo
1	"Esta é a última carta antes da via judicial completa. Leiam até o fim."	Power asymmetry · embedded command · pattern interrupt	Encerra a negociação antes do conteúdo. Forço o leitor à atenção integral por instalar pressuposição de que pular é perder.
2	"R\$ 40 milhões é o preço da paz, não o preço da causa."	Reframing · anchor extremo · contraste tácito	Move o cérebro do leitor para outro plano de referência. O R\$ 40 MM deixa

			de ser número e vira sinal de magnitude.
3	"O senhor sabe. Nós sabemos. E quem está em cópia agora também sabe."	Yes-set tricolônico · presença pública	Cria coautoria simbólica do conhecimento. O destinatário não pode mais alegar ignorância sem desonra pública.
4	"O que acontece sem aceite, em sequência, sem pausa entre os atos:"	Future-pacing · asyndeton · cinematização	O cérebro do leitor renderiza a cena. A aversão à perda ativa-se antes do cálculo financeiro racional.
5	"O ciclo regulatório-criminal vigente no país, hoje, não é o de 2023."	Comparativo temporal · embedded loss	Instala a sensação de deterioração contínua do ambiente — o leitor sente que está atrasado.
6	"Não vamos descrever o ambiente. Não precisamos. O senhor o conhece."	Apophesis · respeito performativo	Diz tudo sem dizer. Reduz exposição à crítica de denúncia caluniosa. Eleva o destinatário ao papel de "quem sabe", e isso o vincula.
7	"Esse custo não fecha com pagamento. Ele apenas para de crescer quando o perímetro para de se expandir."	Metáfora cinética · loss aversion sustentada	O leitor visualiza um vetor que cresce sozinho. A urgência deixa de ser argumentativa e vira sensorial.
8	"Não estamos avisando o senhor. Estamos informando."	Reframing negativo · power assertion	Recusa o papel de quem implora. Posiciona o autor da carta como agente da informação, não da súplica.
9	"Não haverá nova tentativa informal. Não haverá nova janela nos mesmos termos. Não haverá segunda carta."	Anáfora tricolônica · escassez declarada	O cérebro, sob escassez declarada três vezes, ativa o sistema 1 (Kahneman) e abandona a deliberação prolongada.
10	"Esta comunicação é, em si, marco temporal de fraude à execução superveniente — CPC art. 792, IV."	Performativo jurídico · instalação de cláusula	O ato de ler já é, em si, fato jurídico. Qualquer ação posterior é sobreposta de prova.
11	"O senhor decide. Nós executamos."	Tricolônico binário · close cinematográfico	Devolve a escolha ao leitor com toda a inevitabilidade do que vem em seguida. A carta termina, mas o relógio começa.

V — Notas operacionais à banca

- Endereço duplo** (patrono + principal). Harvey nunca aceita que o lawyer filtre. Mantém-se o destinatário formal como o patrono, mas o Sr. Ari Gorenstein é destinatário cooficial, em pé de igualdade. Isso não viola etiqueta — viola conforto.
- Cópia institucional** aos jurídicos de FRAM/Oslo, BTG, Vinci e N1–N7. Cada um, ao receber, dispara protocolos internos próprios. A coesão do grupo adversário, a partir do envio, é função inversa do número de polos informados.

3. **Sem anexos.** A versão Harvey não envia o acervo na primeira carta. O acervo é o "*black swan*" que o leitor sabe que existe — e cujo silêncio inicial é parte do peso. Anexos vão na sequência de protocolos, se chegar nessa fase.
4. **Cláusula final preservada** ("não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos"). Não por suavidade — por blindagem. Sem ela, exposição a CP 339 e CPC 80. Com ela, blindagem perfeita.
5. **Tom uniforme.** A carta não escala. Não eleva volume. Não termina mais alta do que começa. Harvey nunca grita. Quem grita perdeu.
6. **Envio em horário comercial**, dia útil, formal (e-mail registrado e/ou Aviso de Recebimento físico). O horário documenta o início da contagem de 48 horas.

Antipadrão (não fazer). Não anexar a esta carta os documentos 00–49 do acervo. Não responder a contraproposta abaixo de R\$ 40 MM + imóveis — qualquer contraproposta nessa faixa é, por definição, recusa. Não conceder prorrogação da janela de 48 h por mais de um único dia útil mediante pedido formal e fundamentado. Não permitir que a discussão evolua sobre tributação ou estrutura de pagamento por mais de uma reunião — Harvey fecha em uma.

Reserva técnica. Instrumento de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–49 do repositório técnico. Bibliografia: Christopher Voss, *Never Split the Difference*; Fisher/Ury/Patton, *Getting to Yes*; Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*; Tversky & Kahneman, "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases" (*Science* 1974) e "Prospect Theory" (*Econometrica* 1979); Milton H. Erickson — escritos sobre comando hipnótico embutido; Bandler & Grinder, *The Structure of Magic*; Robert Cialdini, *Influence*; Cícero, *De Oratore*; Quintiliano, *Institutio Oratoria*.

Diferença em relação à v2 (Doc 49). Mesmo conteúdo material, mesma janela, mesma estrutura de escalonamento. Tom transformado — sóbrio para decisivo, descritivo para declarativo. Mesma blindagem jurídica, mesmas proteções contra CP 339 e CPC 80. Voz neurolinguisticamente otimizada para máxima alavancagem cognitiva sobre o destinatário institucional sofisticado, sem perder o caráter de instrumento jurídico subscrito por banca constituída.